Código Anbima de Distribuição de Produtos de Investimento

Código Anbima de Distribuição de Produtos

Objetivo e Abrangência (Título I, Cap. I)

→ **Objetivo:**

- Garantir que a distribuição de produtos de investimento seja feita com transparência, ética e proteção ao investidor;

→ **Abrangência:**

- Aplica-se a todas as instituições associadas à ANBIMA que distribuem produtos financeiros, como:
  - Fundos de investimento;
  - Títulos públicos e privados;
  - Previdência;
  - COEs e estruturas similares;

Princípios Gerais de Conduta (Título II, Cap. III)

→ **Transparência:**
- Informações claras, verdadeiras e completas;

→ **Equidade:**
- Tratamento justo entre clientes, sem favorecimento;

→ **Integridade:**
- Evitar conflitos de interesse e práticas enganosas;

→ **Diligência:**
- Atuação técnica e responsável;

→ **Competência:**
- Manter-se atualizado e apto para orientar o investidor;

ESSÊNCIA: proteger o investidor e fortalecer a credibilidade do mercado.

Regras Gerais de Distribuição (Título III, Cap. IV)

→ A instituição deve avaliar o perfil da clientela, registrar as recomendações, documentar as operações e divulgar informações completas sobre riscos e custos;

→ Responsabilidades:

- Avaliar a adequação do produto (suitability);
- Manter registros atualizados;
- Garantir que o investidor compreenda o produto;

→ Exemplo:

- Vender um COE para um investidor conservador sem explicação adequada viola o código;

Conheça sua Clientela (Cap. V)

→ O princípio “Know Your Client – KYC” exige que o distribuidor conheça:

- Identidade e cadastro completo;
- Situação financeira;
- Objetivos de investimento;
- Experiência e tolerância ao risco.

→ **Objetivo:**

- Prevenir fraudes, lavagem de dinheiro e má recomendação de produtos;

Suitability (Cap. VI)

→ Avaliar se o produto é adequado ao **perfil** do cliente:

- Conservador → produtos de menor risco (ex: CDB, Tesouro Selic);
- Moderado → fundos multimercados, debêntures;
- Arrojado → ações, COEs com risco de capital;

→ **Processo:**

- Coleta de informações (questionário);
- Classificação do perfil;
- Recomendações compatíveis;
- Reavaliação periódica.

→ **Na prova:**

- Suitability = adequação do produto ao perfil da pessoa investidora.

Publicidade (Cap. VII)

→ Toda comunicação deve ser:

- Clara e verdadeira;
- Não pode prometer rentabilidade futura;
- Deve apresentar riscos e custos;
- Não pode usar selos ANBIMA de forma indevida;

→ Exemplo:

- Um banco que anuncia “rentabilidade garantida” em fundo de ações está em desacordo com o código;

Transparência na Remuneração (Cap. VIII)

→ O cliente deve saber **como o distribuidor é remunerado:**

- Taxa de administração, performance, distribuição e rebates;
- Incentivos comerciais devem ser divulgados e compatíveis com o interesse do cliente;

→ **Essência:**

- O investidor precisa saber quanto paga e a quem;

Serviços de Intermediação no Exterior (Cap. X)

→ Distribuição de produtos estrangeiros (fundos offshore, bonds, etc.) só pode ser feita:

- Por instituições habilitadas no Brasil;
- Em conformidade com as normas da CVM;
- Com disclosure claro dos riscos cambiais e jurídicos;

→ Exemplo:

- Oferecer fundo em dólar sem informar risco cambial é infração;

Transf. de Produtos de Investimento (Cap. XI)

→ A transferência de produtos deve preservar:

- A autenticidade da titularidade;
- A histórico da operação;
- E o dever fiduciário de informar todas as partes;

→ Na prática:

- Mudar custódia de fundos entre instituições requer autorização e registros atualizados;

Apuração de Valores de Referência (Cap. XII)

→ Define regras para cálculo de preços e rentabilidade dos produtos;

→ Deve seguir critérios padronizados pela ANBIMA.

→ Objetivo:

- Evitar manipulação de preços e permitir comparabilidade entre produtos;

Distribuição para o Private (Título IV, Cap. XIV)

→ Voltada a clientes de alta renda e investidores profissionais;

→ Exige nível maior de transparência, governança e registro das recomendações;

→ Mesmo no private, é obrigatório o processo de suitability e disclosure de custos;

Conclusão e Fixação

→ A ANBIMA atua por autorregulação voluntária e eficaz;

- O Código de Distribuição garante proteção ao investidor;
- Suitability, publicidade e transparência são pilares centrais;
- A ética e o registro de informações sustentam a confiança do mercado;